



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no HABEAS CORPUS Nº 1108896 - SP (2026/0254751-5)

RELATOR : **MINISTRO RIBEIRO DANTAS**
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO : RAFAEL CHRYSTIAN DA SILVA NICOLAU (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES. : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO *HABEAS CORPUS*. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL UTILIZADA NA CONDENAÇÃO. ATENUANTE RECONHECIDA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. *O recurso.* Agravo regimental interposto pelo órgão acusador contra decisão que não conheceu do *habeas corpus*, mas concedeu ordem de ofício para reconhecer a atenuante da confissão e compensá-la com a agravante da reincidência, com redimensionamento da pena para 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.
2. *Fato relevante.* Instâncias ordinárias valoraram relatos policiais acerca de confissão informal do acusado no momento da prisão em flagrante, empregando tal admissão extrajudicial na formação do convencimento condenatório por tráfico de drogas.
3. *Decisões anteriores.* O Tribunal de origem reconheceu a reincidência e afastou a atenuante da confissão por entender inexistente confissão formal em juízo com contribuição para apuração dos fatos; decisão monocrática desta relatoria reconheceu a atenuante da confissão e determinou sua compensação integral com a reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se a confissão extrajudicial, informal, perante policiais, utilizada para formar a convicção condenatória, autoriza o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal; (ii) saber se é possível a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, na segunda fase da dosimetria; e (iii) saber se é cabível a concessão de *habeas corpus* de ofício para sanar flagrante ilegalidade na dosimetria, mesmo quando o writ é incabível como sucedâneo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. *Habeas corpus* substitutivo não é cabível, mas a ordem pode ser concedida de ofício quando identificada flagrante ilegalidade, inclusive na dosimetria da pena.

6. A Terceira Seção, ao firmar o Tema 1.194, assentou que a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do Código Penal) é aplicável independentemente do uso na formação do convencimento e mesmo após retratação, quando a admissão servir à apuração dos fatos; no caso, as instâncias ordinárias utilizaram os relatos policiais sobre a confissão informal para sustentar a condenação, impondo o reconhecimento da atenuante.

7. A agravante da reincidência (uma condenação anterior definitiva) compensa-se integralmente com a atenuante da confissão, por se tratarem de circunstâncias preponderantes, consoante orientação consolidada desta Corte, ausente hipótese de multirreincidência.

8. Mantêm-se a reprimenda em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa; o regime inicial fechado subsiste, embora a pena seja inferior a 8 anos, em razão de maus antecedentes e reincidência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento:

1. A confissão extrajudicial/informal que contribui para a apuração dos fatos e fundamenta a condenação enseja a atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal. 2. A atenuante da confissão é compensada integralmente com a agravante da reincidência, por serem circunstâncias preponderantes, ressalvada a multirreincidência. 3. É possível conceder *habeas corpus* de ofício para corrigir flagrante ilegalidade na dosimetria da pena, mesmo quando o *writ* não é conhecido por ser incabível como sucedâneo recursal.

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 61, I; CP, art. 65, III, "d"; CP, art. 67.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 1.054.109/SP, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 3/6/2026; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no HC 1.079.081/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/6/2026; STJ, AgRg no AREsp 3.208.745/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/6/2026.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 24/09/2026 a 01/10/2026, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 01 de outubro de 2026.

Ministro Ribeiro Dantas
Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no HABEAS CORPUS Nº 1108896 - SP (2026/0254751-5)

RELATOR : **MINISTRO RIBEIRO DANTAS**
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO : RAFAEL CHRYSTIAN DA SILVA NICOLAU (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES. : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO *HABEAS CORPUS*. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL UTILIZADA NA CONDENAÇÃO. ATENUANTE RECONHECIDA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. *O recurso.* Agravo regimental interposto pelo órgão acusador contra decisão que não conheceu do *habeas corpus*, mas concedeu ordem de ofício para reconhecer a atenuante da confissão e compensá-la com a agravante da reincidência, com redimensionamento da pena para 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.
2. *Fato relevante.* Instâncias ordinárias valoraram relatos policiais acerca de confissão informal do acusado no momento da prisão em flagrante, empregando tal admissão extrajudicial na formação do convencimento condenatório por tráfico de drogas.
3. *Decisões anteriores.* O Tribunal de origem reconheceu a reincidência e afastou a atenuante da confissão por entender inexistente confissão formal em juízo com contribuição para apuração dos fatos; decisão monocrática desta relatoria reconheceu a atenuante da confissão e determinou sua compensação integral com a reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se a confissão extrajudicial, informal, perante policiais, utilizada para formar a convicção condenatória, autoriza o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal; (ii) saber se é possível a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, na segunda fase da dosimetria; e (iii) saber se é cabível a concessão de *habeas corpus* de ofício para sanar flagrante ilegalidade na dosimetria, mesmo quando o writ é incabível como sucedâneo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. *Habeas corpus* substitutivo não é cabível, mas a ordem pode ser concedida de ofício quando identificada flagrante ilegalidade, inclusive na dosimetria da pena.

6. A Terceira Seção, ao firmar o Tema 1.194, assentou que a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do Código Penal) é aplicável independentemente do uso na formação do convencimento e mesmo após retratação, quando a admissão servir à apuração dos fatos; no caso, as instâncias ordinárias utilizaram os relatos policiais sobre a confissão informal para sustentar a condenação, impondo o reconhecimento da atenuante.

7. A agravante da reincidência (uma condenação anterior definitiva) compensa-se integralmente com a atenuante da confissão, por se tratarem de circunstâncias preponderantes, consoante orientação consolidada desta Corte, ausente hipótese de multirreincidência.

8. Mantêm-se a reprimenda em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa; o regime inicial fechado subsiste, embora a pena seja inferior a 8 anos, em razão de maus antecedentes e reincidência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento:

1. A confissão extrajudicial/informal que contribui para a apuração dos fatos e fundamenta a condenação enseja a atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal. 2. A atenuante da confissão é compensada integralmente com a agravante da reincidência, por serem circunstâncias preponderantes, ressalvada a multirreincidência. 3. É possível conceder *habeas corpus* de ofício para corrigir flagrante ilegalidade na dosimetria da pena, mesmo quando o *writ* não é conhecido por ser incabível como sucedâneo recursal.

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 61, I; CP, art. 65, III, "d"; CP, art. 67.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 1.054.109/SP, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 3/6/2026; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no HC 1.079.081/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/6/2026; STJ, AgRg no AREsp 3.208.745/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/6/2026.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto pelo **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO** (e-STJ, fls. 359-380) contra decisão desta relatoria que não conheceu do *habeas corpus* impetrado em favor de Rafael Chrystian da Silva Nicolau, mas concedeu a ordem, de ofício, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, compensá-la

com a reincidência e redimensionar a pena para 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.

A parte agravante pleiteia a cassação da ordem de *habeas corpus* concedida de ofício, sustentando a inidoneidade do *writ* como sucedâneo recursal, a inexistência de flagrante ilegalidade e a inviabilidade da atenuante da confissão espontânea quando a admissão é apenas informal, não ratificada em juízo e que não contribui para a apuração dos fatos, citando julgados do Supremo Tribunal Federal. Subsidiariamente, postula que, se mantido o reconhecimento da atenuante, a compensação com a reincidência específica seja apenas parcial, em fração inferior a 1/6, vedada a compensação integral ou preponderante.

Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao crivo do órgão colegiado.

É o relatório.

VOTO

A irresignação apresentada pela parte agravante não merece guarida.

Observa-se que o agravante não trouxe argumentos novos ou suficientemente capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar as teses já rechaçadas pela decisão monocrática, quanto ao cabimento excepcional do *writ* e ao reconhecimento da confissão que contribuiu para a apuração dos fatos, com compensação integral da reincidência. A matéria foi examinada e a conclusão alcançada encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, tal como explicitado no *decisum* monocrático.

Mantenho a decisão impugnada por seus próprios fundamentos, os quais foram assim consignados e que ora reafirmo como razão de decidir (e-STJ, fls. 350-351):

“Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação de que não cabe *habeas corpus* substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

Sob tal contexto, passo ao exame das alegações trazidas pela defesa, a fim de verificar a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem, de ofício.

Ao apreciar a matéria, a Corte de origem assim concluiu (fls. 183 e 190):

‘Na segunda fase, o reconhecimento da reincidência e a consequente exasperação da pena em 1/6 observam estritamente o disposto no artigo 61, inciso I, do Código Penal, revelando-se medida proporcional e juridicamente adequada. Ressalte-se, ainda, que eventual confissão informal não tem o condão de ensejar a atenuante legal, por não ter sido formalizada em juízo nem contribuído efetivamente para a apuração dos fatos.’ (e-STJ, fl. 190)

A controvérsia reside em saber se a confissão extrajudicial, supostamente utilizada para formar o convencimento, deve ser reconhecida como atenuante e compensada com a reincidência na via estreita do habeas corpus.

O Tribunal de origem consignou que eventual confissão não foi formalizada em juízo e não teria contribuído para a apuração dos fatos. Por outro lado, embora o paciente tenha negado a traficância na unidade prisional e em juízo, segundo relato dos policiais - transcrito na sentença pelo magistrado - 'inquirido no local, o réu admitiu que estava vendendo drogas naquele ponto, informando que "assumido seu turno" naquela biqueira uma hora antes da abordagem. Ainda, admitiu que o dinheiro que estava com ele era fruto das vendas feitas neste período' (e-STJ, fl. 80).

O Juiz Sentenciante, ao condená-lo, considerou 'a quantidade e o modo de acondicionamento das drogas, as circunstâncias da prisão, **o relato dos policiais** e o histórico criminal do acusado, que é reincidente e ostenta mau antecedente' (e-STJ, fl. 81, grifou-se).

Por sua vez, a Corte local, ao manter a condenação por tráfico de drogas e afastar a tese de desclassificação do delito, fez menção expressa à '**admissão extrajudicial do próprio acusado, que afirmou estar realizando a venda de drogas naquele ponto e que o dinheiro apreendido era oriundo dessa atividade**' (e-STJ, fl. 188, com destaque).

Segundo se infere, portanto, as instâncias ordinárias se utilizaram dos testemunhos policiais sobre sua confissão informal durante a prisão em flagrante, para sustentar o édito condenatório, concluindo pela prática da traficância.

A Terceira Seção, ao fixar o **Tema 1.194**, assentou que 'A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos.'

Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte afirma que 'A confissão que contribui para a apuração dos fatos e fundamenta a condenação impõe o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal, mesmo após retratação judicial' (AgRg no HC n. 1.054.109/SP, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 3/6/2026, DJEN de 10/6/2026.)

No mesmo sentido: 'A retratação em juízo não impede, por si só, o reconhecimento da atenuante quando a confissão extrajudicial tiver sido efetivamente empregada para a formação do convencimento judicial' (AgRg nos EDcl no AgRg no HC n. 1.079.081/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/6/2026, DJEN de 10/6/2026.)

Passo ao redimensionamento da pena.

A pena-base partiu de 5 anos e 10 meses de reclusão mais 583 dias-multa. Na segunda fase, a atenuante da confissão espontânea deve ser integralmente compensada com a reincidência (proc. n. 1509938-28.2018.8.26.0320 - e-STJ, fl. 82). Na terceira etapa, não há causas de aumento ou de diminuição de pena, mantido, portanto, o patamar de 5 anos e 10 meses de reclusão mais 583 dias-multa.

Em relação ao regime prisional, não obstante a pena seja inferior a 8 anos, a existência de circunstância judicial desfavorável (mau antecedente) e a reincidência recomendam a manutenção do regime inicial fechado."

Por fim, "É possível a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, porque são igualmente preponderantes." (AgRg no AREsp n. 3.069.134/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/2/2026, DJEN de 9/2/2026.)

Corroborar:

"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Agravo regimental interposto pelo órgão acusador contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, mas concedeu habeas corpus de ofício para reconhecer a atenuante da confissão e compensá-la integralmente com a agravante da reincidência, redimensionando a pena.
2. Fato relevante. Acórdão de origem registrou admissão informal da prática delitiva pelos acusados perante policiais responsáveis pela prisão em flagrante, confirmada em juízo pelos agentes.
3. Decisão agravada. Reconhecimento da atenuante da confissão, ainda que informal/extrajudicial, e compensação integral com a reincidência, com manutenção da pena definitiva em 7 anos de reclusão e 700 dias-multa, em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a admissão informal/extrajudicial perante policiais autoriza o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal; e (ii) saber se é possível a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, na segunda fase da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. **A confissão parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada enseja a atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.**
6. **O acórdão de origem consignou admissão informal da prática delitiva pelos acusados, confirmada pelos policiais, o que impõe o reconhecimento da atenuante da confissão ao agravante.**
7. **A agravante da reincidência compensa-se integralmente com a atenuante da confissão, por serem preponderantes, nos termos do Tema Repetitivo 585 do Superior Tribunal de Justiça, salvo hipótese de multirreincidência.**

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento:

1. O réu faz jus à atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal quando admite a autoria perante a autoridade, ainda que seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.
2. A agravante da reincidência compensa-se integralmente com a atenuante da confissão espontânea, ressalvada a multirreincidência, por serem circunstâncias preponderantes (Tema 585/STJ).

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 65, III, "d"; CP, art. 67 Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.972.098/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.06.2022, DJe 20.06.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.346.627/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 30.11.2023, DJe 05.12.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.495.261/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 04.06.2024, DJe 06.06.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.519.051/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.03.2024, DJe 18.03.2024; STJ, Tema Repetitivo 585; STJ, Súmula 545; STJ, Súmula 182." (AgRg no AREsp n. 3.208.745/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/6/2026, DJEN de 15/6/2026, grifou-se.)

Ante o exposto, **nego provimento** ao agravo regimental.

É o voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO QUINTA TURMA

AgRg no HC 1.108.896 / SP

PROCESSO ELETRÔNICO

MATÉRIA CRIMINAL

Número Registro: 2026/0254751-5

Número de Origem:

15035332920258260320 22792582025

Sessão Virtual de 24/09/2026 a 01/10/2026

Relator do AgRg

Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA

Secretário

Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL

AUTUAÇÃO

IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PACIENTE : RAFAEL CHRYSTIAN DA SILVA NICOLAU (PRESO)

INTERES. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

ASSUNTO : DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS

AGRAVO REGIMENTAL

AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVADO : RAFAEL CHRYSTIAN DA SILVA NICOLAU (PRESO)

ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

INTERES. : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 24/09/2026 a 01/10/2026, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 01 de outubro de 2026